

0002230-50.2009.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Magistrado: José Paulo Camargo Magano

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 11ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 900009/2009 - 1º Distrito Policial - Sé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Pereira da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

RODRIGO PEREIRA DA SILVA e JEFFERSON DE PAULA GOMES, foram denunciados como incurso no art. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

11ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0002230-50.2009.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0002230-50.2009.8.26.0050

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado - 900009/2009 - 1º Distrito Policial - Sé

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Rodrigo Pereira da Silva e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Paulo Camargo Magano

Vistos.

RODRIGO PEREIRA DA SILVA e JEFFERSON DE PAULA GOMES, foram denunciados como incurso no art. 28, da LD.

Distribuído inicialmente perante a e. Vara do Juizado Especial Criminal, ocorreu a declinação da competência, ante a não localização do réu (fl. 58).

A denúncia foi recebida (aos 18.08.2009, vide fl. 65), sendo eles então sido citados e intimados por edital (fl. 67/68), ocorrendo a suspensão do feito, com força no art. 366 do CPP (aos 05.10.2009, vide fl. 92).

DECIDO.

Os fatos imputados teriam ocorrido aos 12 de janeiro de 2009 (p. 2/3).

Deve ser aplicado o prazo prescricional de dois anos, segundo o art. 30, da lei 11.343/06.

O prazo prescricional foi suspenso, em virtude do não comparecimento dos réus citados por edital, de modo que, na hipótese, aplica-se a Súmula 415 do Colendo STJ, segundo a qual "o período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena cominada".

Então, de acordo com a Súmula 415 do STJ, tem-se que o lapso prescricional se deu a partir da data do recebimento da denúncia até o início da suspensão processual (05.10.2009), passando novamente a fluir após a decorrência dos dois anos (05.10.2011), até a data de hoje.

Observo, portanto, que transcorreu o lapso prescricional da pretensão punitiva, razão pela qual, de ofício, nos termos do artigo 61, "caput" do CPP, reconheço a extinção da punibilidade dos réus, face a prescrição, nos termos do art. 30 da LD, c. c. art. 114, II do Código Penal.

Posto isto, de ofício, JULGO EXTINTAS AS PUNIBILIDADES de RODRIGO PEREIRA DA SILVA e de JEFFERSON DE PAULA GOMES, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, nos moldes do art. 61, caput, do CPP e art. 107, IV, do CP.

Façam-se as anotações e comunicações necessárias.

Autorizo a destruição do entorpecente, se isto já não tiver sido providenciado pela autoridade policial.

Após, ao arquivo.

Int.

São Paulo, 09 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA